

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2538 นาง เป้า สัตบุตร โดย นาย กะเจา สัต
บุตร

โจทก์

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

โจทก์

นางสาว เกษร สัตบุตร กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 155, มาตรา 150

ป.ที่ดิน มาตรา 58 ทวิ

 พินัยกรรมทำขึ้นเพื่ออำพรางสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทพินัยกรรมซึ่งเป็น
นิติกรรมอันแรกย่อมเป็นการแสดงเจตนาหลงด้วยสมรู้ระหว่างคู่กรณีที่จะไม่ผูกพัน
กันตามเจตนาที่แสดงออกมานั้นจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา155วรรคแรกส่วนนิติกรรมอันหลังคือสัญญาซื้อขายที่ถูกอำพรางไว้
โดยพินัยกรรมซึ่งเป็นนิติกรรมอันแรกต้องบังคับตามบทบัญญัติของกฎหมายอัน
เกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา155วรรคสองที่ดินพิพาทมีข้อกำหนดห้ามโอนภายใน10ปีตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา58ทวิและการโอนขายได้กระทำภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ถือได้ว่าสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดย
กฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ ประมาณ 48 ปี มา แล้ว โจทก์ ได้ แต่งงาน อยู่กินเป็น
สามี ภรรยา ตาม ประเพณี โดย ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส กับนาย เหยียน สัตบุตร์ มี
บุตร ด้วยกัน 5 คน คือ นาย เชาวร์ สัตบุตร์ นาย กะเจา สัตบุตร์ นาย สมนึก สัตบุตร์
นาย ประเสริฐ สัตบุตร์ และ นาย สมศักดิ์ สัตบุตร์ จำเลย ทั้ง สาม เป็น บุตร ของ
นาย สมนึก กับ นาง บุญถัน คุณากาล เมื่อ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2532 นาย เหยียน
ได้ ถึงแก่ความตาย ด้วย โรค ชรา ก่อน ตาย มี ทรัพย์สิน ที่ ทำ มา หา ได้ร่วมกัน
กับ โจทก์ คือ ที่ดิน ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 1340
ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย จำนวน 1 แปลง
ซึ่ง เป็น สิทธิ ของ โจทก์ ครึ่ง หนึ่งแต่ มี ชื่อ นาย เหยียน เป็น ผู้ถือ สิทธิ ครอบ
ครอง หลังจาก นาย เหยียน ถึงแก่กรรม แล้ว โจทก์ ได้ ยื่น คำร้อง ต่อ ศาลชั้นต้น
ขอเป็นผู้จัดการมรดกจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ได้ ยื่น คำคัดค้าน อ้างว่า นาย เหยียน
ได้ ทำ พิณัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ยก ที่ดิน ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม แล้ว
โจทก์ เห็นว่า พิณัยกรรม ฉบับ ดังกล่าว เป็น โฆษะ เพราะ นาย เหยียน ทำ
พิณัยกรรม ยก ทรัพย์สิน เกินกว่า ส่วน ของ ตน ให้ จำเลย ทั้ง สาม และ เป็น การ
สำคัญผิด เนื่องจาก นาย เหยียน กับ โจทก์ ต่าง ก็ รักใคร่ กัน ดี และ มี บุตร ด้วย
กัน ถึง 5 คน แทนที่ จะ ทำ พิณัยกรรม ยก ทรัพย์สิน ให้ แก่ บุตรบ้าง กลับ ทำ
พิณัยกรรม ยก ทรัพย์สิน ทั้งหมด ให้ เฉพาะ หลาน คือ จำเลย ทั้ง สามเป็น การ ส่อ
พิรุณ ใน การ ทำ พิณัยกรรม เป็น อย่างมาก ก่อน ฟ้องคดี นี้โจทก์ ได้ ขอให้ จำเลย
ทั้ง สาม แบ่ง ทรัพย์สิน ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ให้ แก่โจทก์ ครึ่ง หนึ่ง แต่ จำเลย ทั้ง
สาม เพิกเฉย ขอ ศาล พิจารณา ว่า พิณัยกรรมแบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ของ นาย
เหยียน เป็น โฆษะ ทั้ง ฉบับ และ พิจารณา ว่า ที่ดิน ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1340
ตำบล พระธาตุบังพวน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย กิ่งหนึ่ง เป็น ของ
โจทก์

จำเลย ทั้ง สาม ให้การ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ของ นาย เจริญ คนเดียว โจทก์ ไม่มี ส่วน เกี่ยวข้อง ด้วย และ พิณัยกรรม ของ นาย เจริญ ก็ มี ผล สมบูรณ์ ทุก ประการ เมื่อ ประมาณ ต้น ปี 2529 นาย เจริญ และ โจทก์ ได้ ตกลง ขาย ที่ดิน พิพาท ให้ แก่ นาง บุญถิ่น สัตบุตร (คุณากาล) ใน ราคา 40,000 บาท โดย นาย เจริญ และ โจทก์ ส่งมอบ การ ครอบครอง ให้ แก่ นาง บุญถิ่น และ รับ เงิน ซื้อ ขาย ครบถ้วน แล้ว ต่อมา เมื่อ ประมาณ กลาง ปี 2529 โจทก์ และ นาย เจริญ จะ ไป จดทะเบียน เปลี่ยน ชื่อ ใน น.ส.3 ก. ให้ แก่ นาง บุญถิ่น แต่ ปรากฏว่า จด ทะเบียน โอน ไม่ได้ นาย เจริญ และ โจทก์ กับ นาง บุญถิ่น จึง ได้ ตกลง กัน ว่า เมื่อ โอน ไม่ได้ ก็ ให้ นาย เจริญ ยก ที่ดิน ดังกล่าว ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม ด้วย การ ทำ พิณัยกรรม ดังนั้น พิณัยกรรม จึง สมบูรณ์ ตาม กฎหมาย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ว่า ที่ดินพิพาท กิ่งหนึ่ง เป็นของ โจทก์ พิณัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ของ นาย เจริญ เป็น โฆษะ

จำเลย ทั้ง สาม ฎีกา

ระหว่าง การ พิจารณา ของ ศาลฎีกา โจทก์ ถึงแก่กรรม นาย กะเจา สัตบุตร ขอ เข้า เป็น คู่ความ แทน ศาลฎีกา อนุญาต

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ มี ราคา ทรัพย์สิน หรือ จำนวน ทุนทรัพย์ที่พิพาท กัน ใน ชั้นฎีกา ไม่เกิน สอง แสน บาท ห้าม มิให้ คู่ความ ฎีกา ในข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248วรรคหนึ่ง และ ใน การ วินิจฉัย ข้อกฎหมาย ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตามข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย จาก

พยานหลักฐาน ใน สำนวนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบ มาตรา 247

พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ตาม คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ทรัพย์สิน ที่ โจทก์ และ นาย เจริญ ผู้ตาย ทำ มา หา ได้ ร่วมกัน แต่ ให้ ใส่ ชื่อ นาย เจริญ เป็น ผู้ถือ สิทธิครอบครอง ใน น.ส.3 ก. แต่ ผู้เดียว เมื่อ ปี 2529 โจทก์ และ นาย เจริญ ได้ ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ นาง บุญถัน คุณากาล แต่ ไม่สามารถ โอน ทาง ทะเบียน ได้ เพราะ มี ข้อกำหนด ห้ามโอน ภายใน 10 ปี ตาม ประมวลกฎหมายที่ดินโจทก์ และ นาย เจริญ กับ นาง บุญถัน จึง ตกลง กัน ให้ นาย เจริญ ทำ พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ยก ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สามซึ่ง เป็น บุตร ของ นาง บุญถัน ปัญหา วินิจฉัย มี ว่า พินัยกรรม ดังกล่าว มีผล สมบูรณ์ ตาม กฎหมาย หรือไม่ ที่ จำเลย ฎีกา ว่า พินัยกรรม มีผล สมบูรณ์ใช้ บังคับ ได้ เพราะ เป็น เจตนา อัน แท้จริง ของ นาย เจริญ หา ได้ ทำ ขึ้น เพื่อ อำพราง สัญญาซื้อขาย แต่อย่างใด นั้น เห็นว่า ใน ปัญหา ข้อ นี้ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พัง ข้อเท็จจริง มา ว่าการ ทำ พินัยกรรม ของนาย เจริญ เป็น การ อำพราง สัญญาซื้อขาย ที่ดินพิพาท ซึ่ง ศาลฎีกา จำต้อง ถือ ตาม ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ได้ วินิจฉัย มา แล้ว และ เมื่อ พังข้อเท็จจริง ว่า พินัยกรรม ทำ ขึ้น เพื่อ อำพราง สัญญาซื้อขาย ที่ดินพิพาทพินัยกรรม ซึ่ง เป็น นิติกรรม อัน แรก ย่อม เป็น การ แสดง เจตนา ลวง ด้วยสมรู้ ระหว่าง คู่กรณี ที่ จะ ไม่ผูกพัน กัน ตาม เจตนา ที่ แสดง ออก มา นั้นจึง ย่อม ตกเป็น โฆษะ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155 วรรคแรกส่วน นิติกรรม อัน หลัง คือ สัญญาซื้อขาย ที่ ถูก อำพราง ไว้ โดย พินัยกรรม ซึ่งเป็น นิติกรรม อัน แรก ต้อง บังคับ ตาม บทบัญญัติ ของ กฎหมาย อัน เกี่ยวกับนิติกรรม ที่ ถูก อำพราง ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 155วรรคสอง เมื่อ ที่ดินพิพาท มี ข้อกำหนด ห้ามโอน ภายใน 10 ปี ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ และ การ โอน ขาย ได้ กระทำ ภายใน

กำหนด เวลา ดังกล่าว ถือได้ว่า สัญญาซื้อขาย ที่ดินพิพาท มี วัตถุประสงค์เป็น การ
ต้องห้าม ชัดแจ้ง โดย กฎหมาย จึง ตกเป็น โฆษะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 150 และ เมื่อ พัง ว่า พันัยกรรมเป็น โฆษะ จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย
ฎีกา ของ จำเลย ทั้ง สาม ใน ข้อ ต่อไป ว่าการ ที่นาย เจริญ ทำ พันัยกรรม ยก
ที่ดินพิพาท ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม ซึ่ง เป็น หลาน ถือว่า เป็น การ ตกทอด ทาง
มรดก ไม่ต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 58 ทวิ วรรคท้าย หรือไม่ ที่
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ใน ผล ฎีกา ของ
จำเลยทั้ง สาม พังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนอเนียม-พิมล สมานิตย์)

แหล่งที่มา

สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ